PROYECTO DE DECRETO

Decreto de colaboración de los organismos del Poder Ejecutivo nacional con la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia

Instruye a los organismos del Poder Ejecutivo nacional a designar enlaces, preservar sus archivos, entregar información y dar acceso pleno a la Comisión creada por la ley «Ley de creación de la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983–2026)», y a tramitar con prioridad la protección de sus testigos. No reglamenta el funcionamiento de la Comisión, que dicta su propio reglamento.

Propuesta 93: Investigar los crímenes del Estado en democracia
Cuándo: Fase I · año 1, dentro de los 30 días de la constitución de la Comisión (ley «Ley de creación de la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983–2026)», enviada en los Días 31–60)
Trámite: Decreto simple (art. 99 incs. 1 y 2 CN); solo alcanza a la Administración Pública Nacional.

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley de creación de la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983-2026) N° [número], la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, la Ley N° 25.764 y el Decreto N° 4 del 6 de enero de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] creó la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983-2026) en el ámbito del Congreso de la Nación, con autonomía funcional e independiente del Poder Ejecutivo nacional, y dispuso en su artículo 13 que la Comisión dicta su propio reglamento interno.

Que, por esa razón, este decreto no reglamenta el funcionamiento de la Comisión y se limita a ordenar a los organismos de la Administración Pública Nacional el cumplimiento de los deberes que la ley les impone.

Que los artículos 14 y 15 de esa ley obligan a los organismos del Sector Público Nacional a entregar la información requerida dentro de los quince días hábiles y a permitir el acceso a la totalidad de los archivos de inteligencia, defensa y seguridad, y declaran inoponibles a la Comisión el carácter encubierto y las clasificaciones de la Ley N° 25.520.

Que el artículo 17 prevé la incorporación de testigos en riesgo al programa de protección de la Ley N° 25.764, y el artículo 18 califica como falta grave la obstrucción, la retención o la destrucción de documentos.

Que la eficacia de la investigación exige preservar desde ahora la documentación del período y designar responsables de su entrega en cada organismo.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto ordena a los organismos de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, el cumplimiento de los deberes de colaboración, entrega de información y acceso a archivos que los artículos 14, 15, 17 y 18 de la Ley N° [número] establecen respecto de la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983-2026), en adelante «la Comisión». No reglamenta la organización ni el funcionamiento de la Comisión, que se rigen por la ley y por su reglamento interno.

ARTÍCULO 2°.- Enlaces. Dentro de los quince (15) días de la constitución de la Comisión, cada ministerio, secretaría de la Presidencia de la Nación y organismo descentralizado designa un funcionario con rango no inferior a director nacional o equivalente como enlace ante ella, responsable de recibir sus requerimientos, coordinar las respuestas y facilitar el acceso a los archivos. La designación se comunica a la Comisión y se publica en el sitio oficial del organismo.

ARTÍCULO 3°.- Preservación de documentos. Desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta el cierre de la Comisión, queda suspendida en la Administración Pública Nacional la destrucción, el expurgo o la alteración de documentos, registros, expedientes, soportes informáticos y material audiovisual producidos o recibidos entre el 10 de diciembre de 1983 y el 31 de diciembre de 2026 que se refieran a operativos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, a actividades de inteligencia o a hechos de violencia institucional. Los titulares de los organismos adoptan las medidas de conservación necesarias.

ARTÍCULO 4°.- Inventario de archivos. Dentro de los noventa (90) días de la constitución de la Comisión, el ministerio del área de defensa, el ministerio del área de seguridad, el organismo nacional de inteligencia y el ministerio del área de justicia y derechos humanos entregan a la Comisión el inventario de los fondos documentales y bases de datos a su cargo que correspondan al período indicado en el artículo 3° del presente decreto, con indicación de su ubicación, volumen, soporte y estado de conservación.

ARTÍCULO 5°.- Acceso pleno. Los organismos dan a la Comisión acceso a la totalidad de sus archivos, en sus sedes o mediante la entrega de copias certificadas o digitales, a su elección. No pueden condicionar el acceso a una desclasificación previa, a la acreditación de seguridad de los miembros o del personal de la Comisión ni a la invocación del carácter encubierto o reservado de la información, conforme al artículo 15 de la Ley N° [número]. El organismo comunica a la Comisión la clasificación de seguridad que tenga cada documento, a los fines de su deber de reserva.

ARTÍCULO 6°.- Plazo de respuesta. Los requerimientos de la Comisión se responden dentro de los quince (15) días hábiles previstos en el artículo 14, inciso a), de la Ley N° [número]. Si por el volumen de la documentación no fuera posible, el enlace lo comunica a la Comisión antes del vencimiento, con un cronograma de entrega, y comienza a entregar lo disponible.

ARTÍCULO 7°.- Testigos. La autoridad a cargo del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la Ley N° 25.764 tramita con prioridad los requerimientos de incorporación que formule la Comisión según el artículo 17 de la Ley N° [número] y le informa, dentro de los cinco (5) días hábiles, las medidas adoptadas.

ARTÍCULO 8°.- Inspecciones y testimonios. Los organismos facilitan las inspecciones que la Comisión realice en sus dependencias y autorizan a sus agentes, en servicio o retirados, a prestar testimonio ante ella. Ningún agente puede ser sancionado ni perjudicado en su carrera por declarar o entregar información a la Comisión.

ARTÍCULO 9°.- Responsabilidad. Los titulares de los organismos inician el sumario administrativo correspondiente cuando la Comisión les comunique alguno de los hechos del artículo 18 de la Ley N° [número] y le informan su resultado.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app